

국민감동 상생·협력 혁신·효율

2023년도 복무감사 결과보고서

2023. 2.



우체국물류지원단
Korea Postal Logistics Agency

1. 감사실시 개요

가. 감사배경 및 목적

- '23.1.31.(화) 국민신문고 접수 민원이며, 우편물 배달과정 중 발송인이 수취인 주소지 오기재로 인한 분실 발생, 동일 우편물 재발송 과정에서 수취인 동의 없이 발송인에게 주소지 유출, 민원 담당자 소극적 행정 에 대한 사실관계를 확인하고 적절한 조치를 취하기 위함

나. 감사대상 : ■■■지사 민원담당, 본사 국민신문고 담당, 배달원, 위탁팀장

다. 감사반 구성 및 일정

- 감 사 반 : 3명
- 감사기간 : 2023. 2. 1. ~ 7.

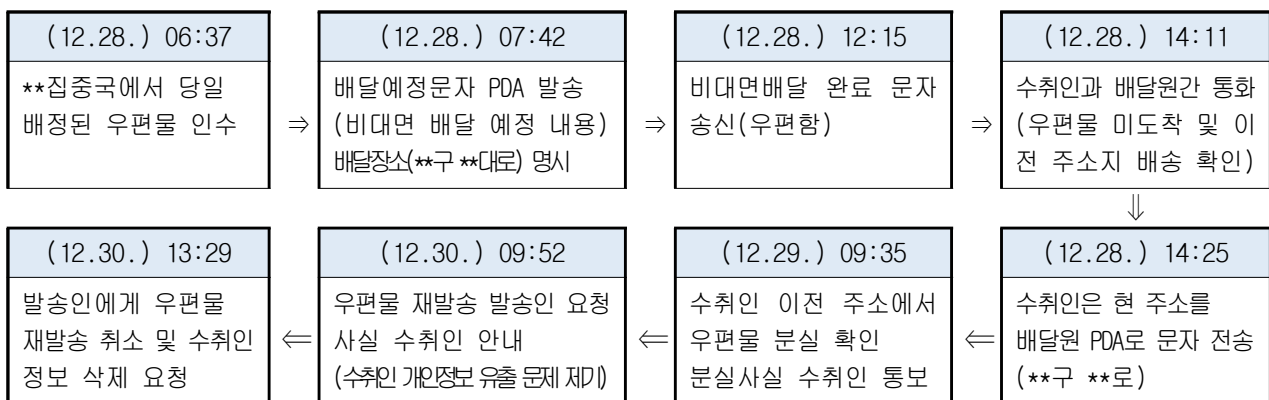
라. 감사중점 점검사항

- 비대면 배달 시 수취인 확인 필요 여부 및 비대면 배달 지침 준수 여부
- 수취인 동의 없이 개인정보(현 주소)를 발송인에게 유출
- 민원담당자(본사, 지사 담당)의 수취인 통화 시 답변 등 소극행정 여부
- 개인정보 유출건에 대한 위탁팀장 인지 후 지사로 해당내용 미전달 유무

2. 감사결과

가. 위탁배달원(●●●)의 우편물 분실관련 책임소재 관련

- '22.12.28. 위탁배달원 배달과정



○ 비대면 배달절차 지침('20.12.30.자)

- ① 배달 전 배달예고문자(문자, SNS)를 통해 비대면 배달 사전 안내
- ② 수취인 주소지에 비대면 배달 실시(외부인의 출입이 잦은 공간은 지양하여 배달)
- ③ 우편물 배달 후 배달결과 등록 및 수취인에게 배달완료문자 전송
(※프로세스 개선으로 배달결과를 '본인' 를 선택하고 '비대면 배달' 항목 선택)
- 문 앞이 아닐 경우 특이사항에 보관 장소 기록

- (감사결과) 위탁배달원(●●●)은 비대면 배달 지침에 따른 절차를 준수 하였으며, 관련법령(우편법 제39조(책임 원인의 제한)¹⁾)에 의거 발송인의 주소 오기재로 발생됨에 따라 손해배상 책임은 발송인에 있다고 판단됨

나. 분실 우편물 재발송 과정에서 개인정보 유출 관련

- 배달원은 발송인이 수취인 주소 오기재로 오배달된 사실을 인지하고 수취인으로부터 현재 주소지를 문자로 받아 이전 주소지로 우편물을 찾으러 갔으나 우편물이 분실된 사실을 인지함.
※ 주소지 변경 등 사유로 오배달 발생 시 통상적으로 수취인이 우체국을 통해 우편물 반송 또는 주소변경신청을 통해 업무를 처리하고 있음
- 배달원은 우편물 분실 사실을 수취인에게 안내 후 손해배상에 대한 문제가 제기되자 주소 오기재는 손해배상 불가에 대해 안내하였음. 이후 배달원은 발송인에게 연락하여 우편물 재발송을 요청하였고 해당 내용을 수취인에게 전달하였으나 개인정보 유출을 언급하자 발송인과 재연락하여 발송을 취소함.
- (감사결과) 배달원은 수취인으로 부터 수신 받은 문자(현 주소)를 정보 주체의 동의 없이 발송인에게 전한 사실은 개인정보보호법 제17조(개인 정보의 제공) 제1항 제1목에 따라 정보주체의 동의를 받지 않고 개인 정보를 제3자에게 제공함으로 관련법령을 위반하였음. 하지만, 배달원은 수취인의 개인정보(현 주소)를 고의적으로 유출한 것은 아닌 것으로 판단됨.

1) 우편법 제39조(책임 원인의 제한) : 정부는 우편물의 손해가 발송인 또는 수취인의 잘못으로 인한 것이거나 우편물의 성질, 결함 또는 불가항력으로 인하여 발생한 경우 제38조에도 불구하고 그 손해를 배상하지 아니한다.

다. 신고 민원 처리과정 중 민원담당(본사, 지사, 위탁팀장) 소극행정 유무

○ 국민신문고 민원처리 과정

- ① 국민신문고 민원이 22.12.29. 15:30경 접수됨에 따라 본사 담당자는 17:11.경 접수 후 지사로 이첩
- ② 지사 담당은 퇴근으로 당일 민원을 확인하지 못하였으며, ‘23.1.3. 민원 확인 후 위탁팀장을 통해 확인하고자 하였으나 위탁팀장은 코로나19 확진(23.1.03.~1.7. 병가)으로’ 23.1.10. 출근 후 우편물분실 관련 내용으로 배달원 확인 진행. 이 과정에서 지사 담당은 민원(위탁배달원 사실관계 확인 필요) 사유로 연장 신청
- ③ ‘22.12.29. 민원인은 ■■■청 감사실 문의를 통해 “비대면 배달방식을 준수 하고 수신인 확인을 해야 한다” 답변을 받음.
- ④ ‘22.12.30. 배달원이 발송인에게 현재 주소를 알려주고 우편물 재발송 요청사실을 알고 본사 담당과 통화하여 해당 문제점 및 조치를 요청하였고, 본사 담당자는 지사로 연락하여 추가적개인정보 유출 등 민원인 우려 사항을 전달하고 조치를 취함
- ⑤ ‘23.1.8. 민원인은 1차 제기한 분실우편물 손해배상 외 수취인에 대한 개인정보 유출에 대해 소극행정으로 2차 민원을 제기함. 본사 담당과 민원인간 통화 시 1차 민원담당자가 조사를 해는 것이 효율적이라고 답변을 함
- ⑥ 위탁팀장은 민원인 통화 시 우편물분실 손해배상 관련 설명을 하였으나 개인정보 유출에 대한 추가 민원내용 확인함(민원인 통화 시 인지내용(개인정보 유출)은 지사로 미보고함)
- ⑦ ‘23.1.27. 민원인은 3차 민원을 제기하였으며 1차 및 2차 민원 내용 외 소극행정에 대한 조사를 진행 요청

- (감사결과①) 지사 담당은 민원인이 제기한 “(■■■청 감사실 답변 인용) 왜 수신인 확인을 빼 먹었냐” 등 비대면 배달 절차 미준수 항의 내용에 대해 관련 절차 등은 확인 답변과 함께 위탁팀장 출근 후 사실관계 확인을 위해 내용 전달과 조사를 요청하였고, 민원 답변 연기 신청은 위탁팀장 유고에 따른 불가피한 조치였다 판단된다. 하지만, 민원인 통화 및 위탁팀장을 통해 전달 받은 개인정보 유출된 내용의 민원이 지사로 이첩되지 않았다고 판단하여 확인 등 조치를 하지 않은 사항은 담당업무를 소홀히 함으로써 성실의무를 위반하였다 판단됨.
- (감사결과②) 본사 담당은 소극행정 신고 전 민원인의 요청사항에 신속히 대응 한 점, 신고 이후 해당 민원이 우편물 분실관련 손해배상, 개인정보

유출에 관한 내용으로 일반유형 민원에 해당된다 판단하고 지사에서 처리하고 있으니 답변을 기다려 보자는 취지로 답을 한 점, 개인정보 유출에 관련내용은 위탁팀장에게 직접 안내한 점을 고려하면 소극행정으로 판단되지 않으며 처리 절차 상 문제는 없는 것으로 판단됨.

- (감사결과③) 위탁팀장은 민원인과 통화 후 인지하게 된 개인정보 유출에 대해 지사 민원담당에게 유선으로 해당사실을 전달하였으므로 민원 내용을 은폐하고자 한 의도는 없는 것으로 판단됨.

3. 감사결과에 따른 처분양정 결과

- 우편물 분실에 대한 손해배상 책임은 발송인에 있으며, 우편물 분실과 관련하여 배달원이 발송인에게 수취인의 현재 주소를 알려준 행위는 고의성이 없으나 개인정보 유출은 위수탁계약서 제14조(수탁자의 의무) ⑤항을 위반하였다 판단됨에 따라 계약서 의거 적의 조치함
- 신고 민원 처리과정 중 민원담당(본사, 위탁팀장)의 조치는 소극행정으로 판단하기 어려우나, 지사담당의 경우 위탁팀장을 통해 민원내용을 전달 받고도 배달원의 개인정보 유출에 대해 적절한 조치를 하지 않은 사항은 제 규정상 성실의무를 위반하였다 판단됨에 따라 “주의” 조치

4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				경고 · 주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	회수	감액	기타						
1	1	-	-	-		-	-	-	1 (1)	-	-	-	-	-

우체국물류지원단

주의 및 통보요구

제 목	성실의무 위반에 관한 사항
관 계 부 서	우체국물류지원단 ■■지사
대 상 자	공 무 직 ○ ○ ○ 위탁배달원 ● ● ●
내 용	

위 사람들은 우체국물류지원단 ■■지사에서 소포배달사업 운영업무 및 배달 업무를 수행 하고 있다.

1. 민원업무 처리 소홀에 관한 사항

「민원 처리에 관한 법률」 제4조(민원 처리 담당자의 의무)에 의하면 “민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다.” 라고 명시되어 있다.

■■지사 민원담당 ○○○(이하 민원담당)은 국민신문고에 접수된 민원 처리 과정에서 위탁팀장 병가(코로나19 확진)로 민원내용에 대한 사실관계 확인이 지연됨에 따라 처리 기한을 연장하였으며, 위탁팀장이 복귀하자 민원 담당은 민원내용 전달과 함께 사실관계 확인 후 분실우편물 손해배상 관련 민원인에게 설명토록 통보하였다.

그러나 위탁팀장의 민원인 응대과정에서 배달원이 우편물 분실 외 개인 정보 유출에 대한 추가 민원을 제기함에 따라 지사 민원담당에게 내용을

전달하였다.

하지만, 민원담당은 개인정보 유출 관련내용을 인지하고도 사실관계 확인 및 국민신문고 본사 담당자에게 내용을 미전달하는 등 적절한 조치를 취하지 않은 사실이 있다.

따라서, 위 사람은 민원 처리 담당자로서 민원을 신속·적법하게 처리하지 않고 업무를 소홀히 한 사항은 제규정 상 성실의무 위반에 해당한다.

2. 개인정보 유출에 관한 사항

「개인정보 보호법」 제17조(개인정보의 제공) 제1항에 의하면 “개인정보 처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다. 1. 정보주체의 동의를 받는 경우” 및 「위수탁계약서」 제14조(수탁자의 의무) 제⑤항에 의하면 “수탁자는 위탁자가 정한 배달서비스 기준을 반드시 실천하여야 하며, 위탁자가 시행하는 우편물의 취급방법 등 본 계약의 적절한 업무수행 및 대고객 서비스 향상과 개인정보 보호를 위한 전달사항을 성실히 이행하여야 한다.” 라고 명시되어 있다.

이에 위탁배달원 ●●●은 수취인으로 부터 수신 받은 문자(현 주소)를 정보주체의 동의 없이 발송인에게 전한 사실은 개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공) 제1항 제1목에 따라 정보주체의 동의를 받지 않고 개인정보를 제3자에게 제공함으로 관련법령을 위반하였다.

하지만, 배달원은 수취인의 개인정보(현 주소)를 고의적으로 유출한 것은 아닌 것으로 판단된다.

따라서, 위 사람은 정보주체인 수취인 동의 없이 발송인에게 현 주소를 알려준 사항은 개인정보보호법 제17조 제1항 제1목 및 지원단과 체결한 위수탁계약서 제14조 제⑤항 위반에 해당한다.

<조치할 사항>

- ① □□□□실장은 민원업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의)
- ② ■■■지사장은 개인정보를 유출한 위탁배달원에 대해 위수탁계약서의거 적의 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)